



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 55/PID.SUS/2015/PN.SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PIETER YEVERTSON NDUN., SH;**
Tempat lahir : Kupang;
Umur/ Tgl. Lahir : 38 Tahun/27 Desember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.15/RW.07, Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara SoE berdasarkan perintah dan penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 5 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 5 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri SoE, sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri SoE, sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari hal. 18, Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe, Nomor : 55/Pid.Sus/2015/PN.SOE, tanggal 16 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua, Nomor: 55/Pid.Sus/2015/PN.SOE, tanggal 16 April 2015, tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didepan persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan;

Setelah memperhatikan dan mempelajari berkas perkara beserta sura-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **PIETER YEVERSON NDUN, SH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar pasal 44 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PIETER YEVERSON NDUN, SH**. atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah remote receiver warna silver hitam merk TANAKA, dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya dan Terdakwa secara lisan juga mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa PIETER YEVERTSON NDUN pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di KM.3 RT.015/ RW.007 Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan terdakwa terhadap korban atas nama URSULIN BESSIE (istri Terdakwa)*, dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang merupakan suami yang sah dari korban berdasarkan kutipan Surat Nikah Gereja Masehi Injili di Timor Nomor : 1013/GMIT/V/H/2001 tanggal 01 Desember 2001 dan kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Nomor: 903/DISPENDUK.KK/2001 tanggal 01 Desember 2001, marah – marah karena makanan anjing hangus, lalu korban menggerutu dan Terdakwa saat itu langsung membentak korban “ *lo bilang apa*” lalu korban menjawab “*sonde, diam sudah karena beta lagi capek ko hanya makanan anjing sa ju, memangnya kamu makan itu makanan*”, selanjutnya Terdakwa marah dan melemparkan piring kaca yang Terdakwa bawa dari dapur ke arah korban namun tidak kena, lalu Terdakwa mendekati korban dan menganiaya korban dengan cara memukul korban menggunakan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai leher bagian kiri korban, kemudian Terdakwa mengambil remote receiver dan memukulkan ke arah bahu kiri korban secara berulang – ulang lebih dari 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa kembali memukul leher sebelah kiri korban dengan tangan kanan terdakwa yang dikepalkan sebanyak 5 (lima) kali, lalu Terdakwa

Halaman 3 dari hal. 18, Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik rambut korban dengan menggunakan tangan kiri sambil tangan kanan dari Terdakwa memukul bagian leher korban, paha kaki kanan, dan paha kaki kiri. Selanjutnya Terdakwa memegang jari – jari tangan kiri korban dan memutar pergelangan tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memegang pergelangan kaki kiri korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan memutar pergelangan kaki korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa menendang korban dengan kaki kanan terdakwa yang mengenai dahi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga kaca mata korban terlepas. Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami rasa sakit dan mengalami luka memar pada bagian tubuh korban antara lain pada bagian leher kiri, kening, pipi kanan dan pipi kiri, paha kanan serta rasa sakit pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki serta lutut kiri. Dan terhadap diri korban telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hasil visum et repertum RSUD.22.A.03/21/II/2015 tanggal 04 Februari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo, dokter pemeriksa pada RSUD Soe dengan hasil selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dengan kesimpulan : “Memar dan lebam di belakang telinga kanan, luka lecet kemerahan pada kening, bengkak dan lebam pada pipi kiri, memar di bahu kiri, lebam pada pergelangan tangan kiri bagian dalam, dislokasi pada lutut kiri, memar di paha kanan, paha kiri dan lebam kebiruan pada paha kiri bagian luar pada orang tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda keras”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa PIETER YEVERTSON NDUN pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di KM.3 RT.015/ RW.007 Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, *melakukan penganiayaan terhadap korban URSULIN BESSIE*, dengan cara antara lain sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang merupakan suami yang sah dari korban berdasarkan kutipan Surat Nikah Gereja Masehi Injili di Timor Nomor : 1013/GMIT/V/H/2001 tanggal 01 Desember 2001 dan kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Nomor : 903/DISPENDUK.KK/2001 tanggal 01 Desember 2001, marah – marah karena makanan anjing hangus, lalu korban menggerutu dan terdakwa saat itu langsung membentak korban “ *lo bilang apa*” lalu korban menjawab “*sonde, diam sudah karena beta lagi capek ko hanya makanan anjing sa ju, memangnya kamu makan itu makanan*”, selanjutnya terdakwa marah dan melemparkan piring kaca yang terdakwa bawa dari dapur ke arah korban namun tidak kena, lalu terdakwa mendekati korban dan menganiaya korban dengan cara memukul korban menggunakan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai leher bagian kiri korban, kemudian terdakwa mengambil remote receiver dan memukulkan ke arah bahu kiri korban secara berulang – ulang lebih dari 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa kembali memukul leher sebelah kiri korban dengan tangan kanan terdakwa yang dikepalkan sebanyak 5 (lima) kali, lalu terdakwa menarik rambut korban dengan menggunakan tangan kiri sambil tangan kanan dari terdakwa memukul bagian leher korban, paha kaki kanan, dan paha kaki kiri. Selanjutnya terdakwa memegang jari – jari tangan kiri korban dan memutar pergelangan tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa memegang pergelangan kaki kiri korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan memutar pergelangan kaki korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa menendang korban dengan kaki kanan terdakwa yang mengenai dahi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga kaca mata korban terlepas. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami rasa sakit dan mengalami luka memar pada bagian tubuh korban antara lain pada bagian leher kiri, kening, pipi kanan dan pipi kiri, paha kanan serta rasa sakit pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki serta lutut kiri. Dan terhadap diri korban telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hasil visum et repertum RSUD.22.A.03/21/II/2015 tanggal 04 Februari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo, dokter pemeriksa pada RSUD Soe dengan hasil selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dengan kesimpulan : “Memar dan lebam di belakang telinga kanan, luka lecet kemerahan pada kening, bengkak dan lebam pada pipi kiri, memar di bahu kiri, lebam pada pergelangan tangan kiri

Halaman 5 dari hal. 18, Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dalam, di lokasi pada lutut kiri, memar di paha kanan, paha kiri dan lebam kebiruan pada paha kiri bagian luar pada orang tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda keras”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi URSULIN BESSIE**; dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
 - Bahwa saksi adalah korban kekerasan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah istri sah dari Terdakwa yang telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 1 Desember 2001, di Kupang yang telah didaftarkan pada Catatan Sipil Kota Kupang dan sekrang dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kekerasan/penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di dalam rumah saksi dan Terdakwa yang beralamat di RT.015/ RW. 007 Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan.
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa marah – marah kepada saksi karena makanan anjing yang ada di belakang rumah hangus dan pada saat itu Terdakwa datang dari arah dapur membawa piring yang ada nasinya lalu Terdakwa melemparkan piring tersebut kearah saksi namun tidak mengenai saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati saksi lalu memukul saksi dengan menggunakan tangan Terdakwa ke bagian leher, telinga, dan wajah kemudian menjambak rambut saksi, lalu Terdakwa mengambil remote receiver dan memukul ke bagian bahu saksi secara berulang – ulang, selanjutnya Terdakwa memukul di bagian paha kaki kanan dan kaki kiri saksi, lalu Terdakwa memegang kaki kiri saksi lalu memutarnya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga kacamata saksi terlepas.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi di ruang nonton tv, dimana ada anak – anak dari Terdakwa dan saksi juga yang melihatnya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wita, saksi menghubungi kakak ipar saksi yaitu saksi Merry Esterina Pah yang ada di Kupang melalui telepon menceritakan tentang kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa keesokkannya hari hari rabu tanggal 4 Pebruari 2015, saksi Merry Esterina Pah datang melihat saksi di rumah saksi lalu pada saat itu saksi bersama saksi Merry Esterina Pah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi mengalami luka memar pada bagian leher ,kening, pipi kanan dan pipi kiri, paha kanan serta rasa sakit pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki serta lutut kiri.
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa sudah ada pernyataan perdamaian;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan terdakwa dan bersedia untuk kembali hidup rukun bersama dalam rumah tangga bersama Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **MERRY ESTERINA PAH**; dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari hal. 18, Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan kasus kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Ursulin Bessie;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di dalam rumah korban dan terdakwa yang beralamat di RT.015/RW. 007 Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa Terdakwa dan korban adalah suami istri yang sah yang telah dikaruniai dengan 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi dihubungi oleh korban via telepon pada hari Selasa 3 Februari 2015 sekitar pukul 22.30 Wita, yang menceritakan bahwa korban telah dipukul oleh Terdakwa, dan selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2015, saksi datang ke rumah korban dan melihat kondisi korban mengalami memar di bagian wajah dan di bagian tubuh lainnya lalu saksi menemani korban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

Atas keterangan Saksi ke- II tersebut Terdakwa mentakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan semua keterangan Terdakwa adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban telah menikah sah secara agama Kristen pada tanggal 1 Desember 2001, di Kupang dan telah didaftarkan pada Catatan Sipil Kota Kupang kemudian tinggal bersama di Soe dan sekarang dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban dan Terdakwa yang beralamat di RT.015/ RW. 007 Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan.

- Bahwa awalnya Terdakwa marah kepada korban karena melihat makanan anjing yang ada di belakang rumah hangus sehingga Terdakwa mendatangi korban dan lalu melemparkan piring nasi kearah korban namun tidak mengenai korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati korban lalu memukul korban dengan menggunakan tangan ke bagian leher, telinga, wajah kemudian menjambak rambut korban, lalu Terdakwa mengambil remote receiver dan memukulkannya ke bagian bahu korban secara berulang – ulang, selanjutnya terdakwa memukul di bagian paha kaki kanan dan kiri korban, selanjutnya terdakwa memegang kaki kiri korban lalu memutarnya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa menendang korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah remote receiver warna silver hitam merk Tanaka yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa visum et repertum Nomor:RSUD.22.A.03/21/II/2015, tanggal 04 Februari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo, dokter pemeriksa pada RSUD Soe dengan hasil pemeriksaan pada korban yang bernama Ursulin Bessie terdapat memar dan lebam di belakang telinga kanan, luka lecet kemerahan pada kening, bengkak dan lebam pada pipi kiri, memar di bahu kiri, lebam pada pergelangan tangan kiri bagian dalam, di lokasi pada lutut kiri, memar di paha kanan, paha kiri dan lebam kebiruan pada paha kiri bagian luar, yang disebabkan oleh kekerasan benda keras;

Menimbang, bahwa bunyi Visum et Repertum selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya atas isi Visum et Repertum tersebut saksi-saksi serta terdakwa membenarkan;

Halaman 9 dari hal. 18, Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti serta Visum et Repertum atas diri korban, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan semua keterangan Terdakwa adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban telah menikah sah secara agama Kristen pada tanggal 1 Desember 2001, di Kupang dan telah didaftarkan pada Catatan Sipil Kota Kupang kemudian tinggal bersama di Soe;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di dalam rumah korban dan Terdakwa yang beralamat di RT.015/ RW. 007 Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa awalnya Terdakwa marah kepada korban karena melihat makanan anjing yang ada di belakang rumah hangus sehingga Terdakwa mendatangi korban dan lalu melemparkan piring nasi ke arah korban namun tidak mengenai korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati korban lalu memukul korban dengan menggunakan tangan ke bagian leher, telinga, wajah kemudian menjambak rambut korban, lalu Terdakwa mengambil remote receiver dan memukulkannya ke bagian bahu korban secara berulang – ulang, selanjutnya Terdakwa memukul di bagian paha kaki kanan dan kiri korban, kemudian Terdakwa memegang kaki kiri korban lalu memutarnya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa menendang korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi mengalami luka memar pada bagian leher, kening, pipi kanan dan pipi kiri, paha kanan serta rasa sakit pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki serta saksi pada lutut kiri.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta meminta maaf kepada korban;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban memaafkan perbuatan Terdakwa dengan membuat pernyataan perdamaian dan bersedia untuk kembali hidup rukun bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu : **Dakwaan Kesatu** Perbuatan Terdakwa melanggar : Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, **Atau dakwaan Kedua** Melanggar : Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang lebih mengarah unsur-unsurnya terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada dakwaan Kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari hal. 18, Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang adalah subyek hukum yaitu seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut harus sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat atau mampu mempertanggung jawabkan akibat dari kesalahannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama PIETER YEVERTSON NDUN, SH., yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan atas identitas yang telah dibacakan di depan persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada kekeliruan/kesalahan dari Penuntut Umum atas seseorang atau Terdakwa yang diajukan kepersidangan ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik serta Terdakwa menyatakan dirinya sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, bahwa Terdakwa PIETER YEVERTSON NDUN, SH., selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "setiap orang" terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik ;

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan kekerasan fisik adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yang bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Urselin Bessie pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di dalam rumah korban dan Terdakwa yang beralamat di RT.015/ RW. 007 Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015, Terdakwa melihat makanan untuk anjing yang ada di belakang rumah hangus sehingga Terdakwa marah kepada saksi korban lalu Terdakwa masuk dalam rumah menemui saksi korban sambil Terdakwa membawa piring yang berisi nasi lalu terdakwa melemparkan piring nasi tersebut kearah korban namun tidak mengenai korban;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati korban lalu memukul korban dengan menggunakan tangan yang mengenai bagian leher, telinga, wajah kemudian menjambak rambut korban, lalu Terdakwa mengambil remote receiver dan memukulkannya ke bagian bahu korban secara berulang – ulang, selanjutnya terdakwa memukul di bagian paha kaki kanan dan kiri korban, kemudian terdakwa memegang kaki kiri korban lalu memutarnya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa menendang korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa atas kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban menceritakannya kepada saksi Merry Esterina Pah melalui telepon sehingga pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 2015 saksi Merry Esterina Pah datang kerumahnya saksi korban dan pada saat itu saksi Merry Esterina Pah melihat keadaan saksi korban mengalami luka memar pada bagian leher, kening, pipi kanan dan pipi kiri dan paha kanan yang bersesuaian dengan hasil visum pada diri korban yaitu visum et repertum Nomor: RSUD.22.A.03/21/II/2015, tanggal 04 Februari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo, dokter pemeriksa pada RSUD Soe dengan hasil pemeriksaan pada korban yang bernama Ursulin Bessie terdapat memar dan lebam di belakang telinga kanan, luka lecet kemerahan pada kening, bengkak dan lebam pada pipi kiri, memar di bahu kiri, lebam pada pergelangan tangan kiri bagian dalam, di lokasi pada lutut kiri, memar di paha kanan, paha kiri dan lebam kebiruan pada paha kiri bagian luar, yang disebabkan oleh kekerasan benda keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap saksi korban Ursulin Bessie yaitu dengan cara Terdakwa memukul menggunakan tangan yang mengenai bagian leher, telinga, wajah korban kemudian menjambak rambut korban, lalu dengan menggunakan remote receiver terdakwa memukul bahu korban secara berulang – ulang selanjutnya terdakwa memukul di bagian paha kaki kanan dan kiri korban hingga korban mengalami

Halaman 13 dari hal. 18, Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka luka lebam dan memar maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik”;

Ad. 3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah meliputi Suami, isteri, anak dan orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, isteri dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pengertian kewajiban dan rumah tangga tidak diuraikan secara jelas dalam Undang - Undang Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun pada penjelasan dinyatakan bahwa Undang-Undang Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya antara lain Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa pengertian kewajiban sebagaimana isi Pasal 34 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah : suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sebaliknya Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik - baiknya, sehingga kewajiban yang dimaksud dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sebaliknya Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa pengertian rumah tangga adalah sebagaimana isi Pasal 1 dan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga), selanjutnya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan keyakinan masing-masing sehingga rumah tangga yang dimaksud dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah rumah tangga yang terbentuk dari perkawinan yang sah menurut agama dan keyakinan masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan pada unsur kedua tersebut diatas bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban Ursulin Bessy pada hari pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di dalam rumah korban dan Terdakwa yang beralamat di RT.015/ RW. 007 Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban yang bersesuaian keterangan Terdakwa bahwa saksi korban dengan Terdakwa adalah suami isteri yang telah menikah secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 1 Desember 2001 di Kupang yang telah didaftarkan pada Catatan Sipil Kota Kupang kemudian tinggal bersama di Soe dan sekarang dikaruniai 2 (dua) orang anak maka dengan demikian Terdakwa dengan saksi korban adalah merupakan pasangan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dengan saksi korban adalah merupakan suami isteri sah maka dengan demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban yang merupakan isteri sah Terdakwa adalah suatu tindakan kekerasan terhadap orang yang ada dalam lingkup rumah tangga maka menurut Majelis Hakim unsur "**dalam lingkup rumah tangga**" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka kepada Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari hal. 18, Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah remote receiver warna silver hitam merk TANAKA, yang telah selesai dipergunakan dalam perkara ini dan barang bukti tersebut adalah milik bersama antara Terdakwa dengan saksi korban maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa sakit;
- Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya;
- Perbuatan Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik bagi generasi muda;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebut dalam Amar putusan ini, yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan kesalahannya dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan korban maupun keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman ataupun balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar terdakwa menyadari perbuatan serta akibatnya dan supaya memberikan rasa jera sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mendidik terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, disamping itu agar dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta akan dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa PIETER YEVERTSON NDUN, SH., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **"Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah remote receiver warna silver hitam merk TANAKA, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015, oleh BASMAN S.H., sebagai Hakim Ketua, ASRI, S.H., dan MADE ASTINA DWIPAYANA., SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Halaman 17 dari hal. 18, Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 22 Mei 2015, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas yang dibantu oleh CHRISTIAN TSU, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Soe dihadiri GERRY ANDERSON GULTOM., SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASRI., S.H.

BASMAN., S.H.

MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

CHRISTIAN TSU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)